

1502002-29.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... entorpecente. O acusado confessou o tráfico naquela oportunidade e disse que já tinha sido preso por tráfico em momento anterior.

Por sua vez, o réu THIAGO JESUS DOS SANTOS, disse, em juízo, estava vendendo drogas. Disse que é a sua primeira passagem, é dependente químico, tentou trabalhar e a única forma que encontrou para sustentar seu vício foi a venda de drogas. Disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502002-29.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502002-29.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247382/2021 - DEL.POL.SUZANO, 20180255 - DEL.POL.SUZANO, 3480/21/309 - DEL.POL.SUZANO, 2247382 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO JESUS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

THIAGO JESUS DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois na data de 11 de setembro de 2021, por volta das 20h00, na Rua Albert Finke, altura do nº 1.170 - Jardim Imperador, nesta cidade e comarca, o denunciado, supostamente, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias ilícitas para fornecimento a terceiros, nas proximidades do Ministério Apostólico Contextualizado Monte Moriah, 70 (setenta) porções de cocaína, com massa líquida de 4,72g, e 124 (cento e vinte e quatro) porções de cocaína na forma de "crack", com massa líquida de 14,51g, drogas que causam dependência física e psíquica.

Segundo o apurado, o denunciado, nas imediações de centro religioso, trazia consigo

em uma mochila, os entorpecentes supracitados, destinados ao tráfico. Ocorre que, policiais militares, durante patrulhamento de rotina, visualizaram o denunciado parado na rua, o qual, ao perceber a aproximação dos agentes públicos, demonstrou nervosismo e inquietação, ensejando a abordagem. Realizada a abordagem, em revista pessoal, foram encontrados a quantia R\$ R\$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais) e pequena quantidade de drogas. Em buscas no entorno, próximo ao increpado, os militares localizaram uma sacola contendo o restante das drogas acima discriminadas (70 porções de cocaína e 140 de crack). Em solo policial, confessou a traficância (fls. 10). Auto de prisão em flagrante (fls. 04/07), boletim de ocorrência (fls. 06/11), laudo de constatação- Positivo (fls. 21/24), auto de exibição e apreensão (fls. 13), exame químico toxicológico - positivo (fls. 78/80), laudo croqui do local (fls. 98/101). Em audiência, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em prisão preventiva (fls. 74/75). A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fls. 94/97). Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em alegações finais, mediante debates orais, a Digníssima Representante do Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado, nos termos da denúncia. Por seu turno, o Ilustre Defensor do acusado, mediante memoriais, requereu pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Requereu ainda pelo afastamento da majorante do art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06. É o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Imputa-se ao acusado a prática do delito configurado no art. 33, "caput", c.c art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06.

A acusação é parcialmente procedente

Com efeito, a materialidade do delito está configurada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 04/07), boletim de ocorrência (fls. 06/11), laudo de constatação- Positivo (fls. 21/24), auto de exibição e apreensão (fls. 13), exame químico toxicológico - positivo (fls. 78/80), laudo croqui do local (fls. 98/101).

Verifica-se, inicialmente, que o réu foi preso em flagrante delito, praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos.

O policial militar Ualison Ramon Sousa Oliveira, em juízo, relatou que no dia dos fatos efetuavam patrulhamento em local que é conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas. O acusado apresentou nervosismo e no bolso dianteiro da blusa dele localizou dinheiro, cerca de R\$ 448,00 e entorpecente. Disse que ele foi indagado e confessou o tráfico. Questionado ele indicou mais entorpecente atrás de um bloco. Todos os invólucros tinham a imagem de um peixe, tanto os que ele tinha no bolso quanto os que estavam atrás do tijolo. Disse que não se recorda a quantidade total de droga. Disse que inicialmente na posse do acusado havia uma quantidade pequena no seu bolso.

No mesmo sentido, o policial militar Jesus Mariano da Silva, em juízo, disse que efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos e o final da rua é conhecido como ponto de venda de drogas. O acusado foi localizado no local e demonstrou nervosismo. Com ele encontraram entorpecentes e depois ele indicou mais entorpecentes próximos a um bloco, sendo que os entorpecentes eram do mesmo fornecedor, uma vez que todos tinham o desenho de um peixe. Encontraram crack e cocaína. Localizaram aproximadamente 200 unidades em uma sacola plástica, todas em porções individuais. O acusado foi quem apontou o local em que estava o entorpecente. O acusado confessou o tráfico naquela oportunidade e disse que já tinha sido preso por tráfico em momento anterior.

Por sua vez, o réu THIAGO JESUS DOS SANTOS, disse, em juízo, estava vendendo drogas. Disse que é a sua primeira passagem, é dependente químico, tentou trabalhar e a única forma que encontrou para sustentar seu vício foi a venda de drogas. Disse que estava vendendo drogas a cerca de 6 meses. Disse que vendia no mesmo local.

Disse que a cada 10 pinos dois era seu e de crack a cada 100 quatro era seu. Disse que tem passagem anterior por tráfico de drogas.

Na lição de De Plácido e Silva: "Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo" (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelo réu, caracterizando a certeza visual do crime. Portanto, a verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

A quantidade de entorpecentes apreendidos, a natureza deles, de alto potencial viciante, sua forma de acondicionamento, demonstram que a droga seria destinada à comercialização.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

Em relação ao acusado, não resta nenhuma dúvida para o julgador quanto à autoria do delito, visto que o testemunho do agente público em juízo, descreveram de modo coerente e claro a conduta do réu, fatos que demonstram que estava no local para a venda de entorpecentes para terceiros. Ademais a circunstância da prisão do réu e diversidade dos entorpecentes apreendidos, corroboram para comprovação da autoria do acusado neste fato.

Quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico dos entorpecentes apreendidos não fica nenhuma dúvida para o julgador. Além disso, o entorpecente estava devidamente porcionadas, armazenada em uma sacola plástica e seria destinado a comercialização, o que reforça tal conclusão.

Quanto ao valor da prova testemunhal policial, registro que é vigente, no processo penal brasileiro, o princípio da livre convicção motivada ou também denominado princípio da persuasão racional. Cabe ao julgador valorar o conjunto probatório e deve fazê-lo externando seu raciocínio lógico-jurídico. Nesta toada, tem-se que os agentes públicos policiais emana a fé pública. Para maculá-la deve haver prova segura nos autos a respeito da alegada imprestabilidade de tal prova, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram, suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 76.608-0 - STF - DJU 11.04.97).

"ENTORPECENTES - Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido" (TJSP - Ap. 264795-3 - 6ª Câmara Criminal - Rel. Des. Debatin Cardoso).

"ENTORPECENTE - os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Em que pese a versão do acusado, no sentido de que praticava o tráfico para sustentar seu vício, tem-se que tal circunstância não tem o condão de afastar a sua responsabilidade penal uma vez que não há nos autos qualquer elemento que indique que ele não possuísse a capacidade de autodeterminação.

Portanto, restou devidamente comprovado que o acusado, embora usuário, traficava no local, a cerca de 7 meses, conforme se extrai de seu depoimento em juízo, sendo que a quantidade de entorpecente apreendido demonstra, sem sombra de dúvidas, que a sua finalidade era de mercancia.

Em relação a majorante do artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, o tráfico ocorreu nas proximidades de um centro religioso, razão pela qual configura causa de aumento de pena, visto que, a atividade de traficância nas imediações dos estabelecimentos mencionados na norma legal, por si só, configura a incidência do aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III da referida lei de drogas. Deste modo, deixo de afastar a majorante do referido artigo.

Nesse mesmo sentido: [...] para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015).

Por tudo o que foi exposto, o conjunto probatório é coeso quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei nº11.343/06, não havendo que se falar em inadequação típica que ensejasse a desclassificação.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do delito. Nesse sentido, verifico que o acusado cometeu fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Diante disso, mister se faz a condenação do acusado.

Passo, portanto, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena no mínimo legal uma vez que a quantidade de droga não impõe a majoração uma vez que fora apreendida cerca de 20 gramas de entorpecentes, embora em diversas porções.

Na segunda fase, verifico que o réu reincidente (fls. 46/48) e que confessou integralmente os fatos, razão pela qual compenso ambas as circunstâncias.

Quanto à terceira fase, que a causa de aumento de pena está presente, pelo crime ter sido cometido nas proximidades de um centro religioso, razão pela qual aumento a pena em 1/6, totalizando em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

A pena privativa de liberdade do acusado Igor será cumprida em regime inicialmente FECHADO, diante da quantidade de pena aplicada, da quantidade da droga encontrada e das condições em que ocorreu o crime, além da necessidade de aplicação do regime adequado para evitar novos comportamentos análogos e visando a ressocialização dos réus totalmente imerso no mundo da traficância.

As circunstâncias em que o crime foi praticado observado os fatores subsidiados pelo artigo 59, do Código Penal, desaconselham a imposição de regime mais brando ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ainda que, como dito, atualmente esses benefícios sejam admitidos por Corte Constitucional.

Diante da pena aplicada, insuscetível é a substituição por pena restritiva de direitos e também não se mostra adequado o sursis penal. Ademais, tais benefícios se concedido ao réu não resultaria na sua ressocialização e nem mesmo seria eficaz para a expiação da culpa.

Nego ao condenado o direito de apelar em liberdade. Estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que está se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se a gravidade concreta do delito, já devidamente consignada na fundamentação desta sentença.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação e CONDENO o réu THIAGO JESUS DOS SANTOS, à pena restritiva de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito no artigo 33, "caput", c.c art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06.

Nego ao condenado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sua reincidência específica e o fato de ele ter declarado que pratica o tráfico a cerca de 7 meses, demonstram que sua prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública.

Em razão da ausência de elementos quanto às condições econômicas dos acusados, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decrete o perdimento dos valores e dos bens apreendidos nos autos. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD. Expeça-se incontinenti guia definitivo de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condene os réus a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios aos Defensores nomeados no grau máximo previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelos defensores nomeados ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

P.R.I.C.

Suzano, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA